

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092529-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALEXANDRE DE CASTRO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECORRIDO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO - TRF2

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. PARTICIPAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE URGÊNCIA IMPROVIDA

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5092529-41.2024.4.02.5101

510015257937 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092529-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALEXANDRE DE CASTRO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECORRIDO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO - TRF2

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência em face de decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida pela parte autora, cujo pedido é a realização do atendimento médico, por especialista proctologista, assim como para que seja garantida a continuidade da parte autora no certame, devendo ser oportunizado a realização do teste de aptidão física, em igualmente de condições com os demais candidatos.

Indeferido o efeito suspensivo ativo, contrarrazões apresentadas afirmam que a postulante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela, devendo, portanto, ser negado seu pedido.

VOTO

Já foram devidamente apreciados na decisão monocrática os argumentos apresentados pela parte autora.

Entendo suficientes os fundamentos expostos, tanto na decisão recorrida, como na que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Assevero ainda, que na medida de urgência tratamos apenas de requisitos para concessão de antecipação de tutela, e não de pressupostos de análise do mérito do pedido principal formulado na ação da qual esta é dependente. Portanto, nada impede que, após a dilação probatória necessária e o contraditório completo, naquela ação seja apreciado e julgado procedente o pedido autoral. Apenas na via estreita desta medida de urgência isso se torna improprio, sem a instrução completa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se

Ante o exposto, **VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA.**

